



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים	1	נאוה צוקרוב , ת.ז. 28648806
	2	זאב צוקרוב
		באמצעות ב"כ עו"ד שלום פוריס
	נגד	
הנתבעים	1	אליהו אוזרין
	2	ציפורה אוזרין
		באמצעות ב"כ עו"ד מרים היילבורן

פסק דין

עניינו של פסק הדין בשאלה מהו רף הסכמת בעלי הדירות הנדרש לשם הקמת 15 מדרגות חיצוניות העשויות ברזל ונתמכות בעמודי ברזל, מפתח מרפסת של דירה בקומה הראשונה ועד לחצר הבית המשותף.

א. רקע

- עניינינו בבית משותף הידוע כגוש 30716 חלקה 10, הממוקם ברחוב צפרירים 16 בשכונת רמות א' בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**). בבית המשותף 32 דירות והוא מורכב מ-4 כניסות כאשר בכל כניסה 8 דירות. התובעים הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 3 הממוקמת בקומה השנייה של הבית המשותף (להלן: **"דירת התובעים"**). הנתבעים הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 1 והיא ממוקמת בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן: **"דירת הנתבעים"**). דירות הצדדים להליך ממוקמות בכניסה א' של הבית המשותף, כאשר דירת התובעים ממוקמת מעל לדירת הנתבעים.
- הבית המשותף נרשם בשנת 1991 ולו תקנון מוסכם, הקובע בין היתר הוראה בדבר היותו של הבית המשותף "בית מורכב" כמשמעות מונח זה בסעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**). בסעיף 4 לתקנון המוסכם הוראה שכותרתה "הפרדת הרכוש המשותף לכניסות" והיא קובעת כך:

" נקבע בזה בתאם לסעיף 59 לחוק כדלהלן:

כל חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה וכניסה יהיו צמודים לדירות שבאותה כניסה בלבד, למעט הקרקע. למען הסר ספק מובהר בזה כי הקרקע של הבית המשותף הינה רכוש משותף, המשותף לכל הדירות בבית".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. במהלך נובמבר 2018 (לטענת התובעים - ראה בכתב התביעה) או פברואר 2019 (לטענת הנתבעים - ראה עדות הנתבעת 1 פרוט' 11.2.20 עמ' 12 שורה 10) התקינו הנתבעים גרם של 15 מדרגות ברזל (להלן: "**גרם המדרגות**" או "**המדרגות**") שנפרש ממרפסת דירתם לחצר הבית המשותף (להלן: "**החצר**") ונתמך בעמודי ברזל שנבנו בשטח החצר. התובעים, המתנגדים לבניה זו, עתרו בתביעתם להורות על סילוק והריסת המדרגות.

4. במקביל לבניית המדרגות, הגישו הנתבעים בקשה לקבלת היתר בניה לבניית גרם מדרגות ממרפסת אחרת של דירתם אל החצר המשותפת, ריצוף שטח משותף והקמת גדר בגבול המגרש (בקשה 0425.12/2001. בקשה זו נדחתה בהחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 20.4.20 - ראה הודעה מטעם התובעים מיום 25.5.20 והנספח המצורף אליה). יוער כי הנתבעים הבהירו במהלך הדיון כי ככל שבקשה זו תאושר הם יסלקו את גרם המדרגות שכן אין להם צורך בשני גרמי מדרגות המובילים אל החצר המשותפת. בשים לב לכך שהבקשה נדחתה יש להכריע בגורל גרם המדרגות כמבוקש בתביעה.

ב. עיקרי טענות התובעים

5. בכתב התביעה נטען גרם המדרגות נבנה ללא הסכמת התובעים וכי הנתבעים מתכננים להוסיף ולהשתלט על החצר, לגדר אותה ולסוככה בפרגולה. עוד נטען כי המדרגות מכערות את החצר, מורידות את ערך דירת התובעים, מפריעות למעבר נוח ובכלל זה לכניסה למחסנים. נטען כי המדרגות ייצרו רעש מהגשם שיטפטף עליהן ומשימוש בהן. בשים לב לכך שחדר השינה של דירת התובעים ממוקם בסמוך, נטען כי יוכלו לשמש גנבים לשם פריצה לדירת התובעים. התובעים מוסיפים וטוענים כי הותרת גרם המדרגות תמנע בניה עתידית של חדר ממ"ד וכן את טיפוח החצר באמצעות חיפוי של דשא סינטטי.

6. בכתב תשובה שהגישו התובעים נטען כי בעלי הדירות שנתנו הסכמתם להקמת גרם המדרגות אינם מתגוררים בכניסה בה מתגוררים הצדדים להליך, כאשר מטבע הדברים הקמת גרם המדרגות אינה משפיעה עליהם וכי בעמודה בה שוכנות דירות הצדדים רק 2 בעלי דירות נתנו הסכמתם. עוד נטען כי הבנייה אינה חוקית ובהתאם העירייה הוציאה צו האוסר על הקמתו. בנוסף, נטען כי מיקום המדרגות מפריע גם לגישת כלי רכב.

7. בסיכומיהם טענו התובעים כי הקמת גרם המדרגות אינה מהווה הרחבת דירה כשמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק, שכן, מטרת הסעיף היא לסייע בהרחבה של שטח דירה על מנת להקל על מצוקת הדיור ולא להקל על הצמדת שטחי רכוש משותף למטרה אחרת. בענייננו, טוענים התובעים, הקמת גרם המדרגות נועדה לאפשר ביתר קלות מעבר מדירת הנתבעים לשטח החצר ומשכך אינה בגדר "הרחבת דירה".

8. לטענת התובעים, הנתבעים אשר לא קיבלו את הסכמת כל בעלי הדירות להקמת גרם המדרגות, עושים שינוי ושימוש ייחודי ברכוש המשותף, בניגוד לסעיף 62(א) לחוק, שכן גרם המדרגות אינו משמש את כל בעלי הדירות ופוגע בשימוש הסביר שלהם ברכוש המשותף. עוד נטען כי שימוש זה אינו תואם את תנאי המקום ואת ייעודו הרגיל של הרכוש המשותף, שכן הוא פוגע באופי ובאסתטיקה של הבית המשותף ומביא לירידה בערכו. עוד נטען כי מכיוון שהנתבעים עומדים על כך שהם זקוקים למדרגות לשם גישה לסוכה שתוקם בחצר, ומכיוון שסוכה מוקמת למשך 7 ימים בלבד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בשנה, הרי שאין מדובר באילוץ מחויב המציאות המצריך פגיעה ברכוש המשותף. כן נטען שלא מדובר בשימוש מזדמן או ארעי, כי הנתבעים פרצו את הקיר וקיבעו בו את גרם המדרגות ומכאן שמדובר במתקן שמחובר בדרך קבע.

9. בסיכומי התובעים נטען עוד כי הקמת גרם המדרגות עומדת גם בניגוד להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, שכן הנתבעים לא ביקשו ולא כינסו את האסיפה הכללית לצורך קבלת הסכמת בעלי הדירות. נטען כי יש בגרם המדרגות בכדי להוות פגיעה בחזות החיצונית של הבית המשותף. בהקשר זה נטען כי יש לקבל את חוות הדעת השמאית שהוגשה מטעמם במלואה משלא נסתרה, ושלפיה גרם המדרגות מהווה פגיעה סימטרית ואסתטית במבנה הבית המשותף ובערך דירתם.

10. לטענת התובעים, כל בעלי הדירות אשר חתמו על תצהיר ההסכמה להקמת גרם המדרגות עשו זאת בתצהיר אחיד וזהה מטעם הנתבעים, שהוכתב מראש ושלא מפורט בו מה שטחו של הרכוש המשותף ביחס אליו הוסכם לאפשר לנתבעים לעשות בו שימוש ייחודי, דבר שמוכיח את העדר גמירות דעתם והסכמתם הברורה לפגיעה ברכוש המשותף. כן נטען כי לא צוין שהנתבעים נכחו בעת החתימה על תצהירים אלו והמצהירים אף לא נחקרו על תצהיריהם. משכך, נטען, אין להסתמך על החתימות בהיבט הראייתי. עוד נטען שאף אם כן ניתן היה להסתמך עליהם, הרי שהסכמתם הייתה צריכה להינתן באסיפה הכללית.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

11. לטענת הנתבעים מדובר במדרגות זמניות שאינן מצריכות היתר בניה. נטען כי בנייתן נעשתה בהסכמת כל בעלי דירות הבית המשותף, למעט התובעים, אשר אף בירכו על הקמתן שכן החצר הייתה מוזנחת ומלאת לכלוך ופסולת שמקורם בעבודות בנייה שהתובעים ביצעו. עוד נטען כי מכיוון שהתובעים בנו מרפסת שקירתה את מרפסת דירת הנתבעים וצמצמה משמעותית את השטח שניתן להקים בו סוכה כשרה, ומכיוון שהם זקוקים לסוכה גדולה בשים לב לכך שמשפחתם מונה 10 נפשות ומתוכם 7 זכרים, הרי שנוצר צורך במדרגות לטובת מעבר לסוכה מתאימה שתיבנה בחצר. כן נטען כי אין בכוונת הנתבעים להקים פרגולה בחצר וכי המדרגות אינן מפריעות למעבר למחסני הבית המשותף. לטענת הנתבעים, המדרגות אף אינן יוצרות רעש או מהוות מקפצה לגנבים, ואף לא יפריעו כלל לבניית ממ"ד. לטענת הנתבעים המדרגות הוקמו כדין תוך תיאום עם רשויות התכנון. הנתבעים מוסיפים ומציינים בכתב הגנתם כי השטח, אליו יורדות המדרגות יגודר, לטענתם בהסכמת כל בעלי הדירות למעט הנתבעים.

12. הנתבעים טוענים כי הקמת גרם המדרגות מהווה הרחבת דירה שאינה מחייבת את הסכמת כל בעלי הדירות ואפשרית בהסכמה של 75% מבעלי הדירות, שבענייננו ניתנה. לטענת הנתבעים יש בידיהם הסכמות בכתב של 26 בעלי דירות.

13. בסיכומי הנתבעים נטען כי יש להותיר את גרם המדרגות שהתקבל בהסכמת רוב בעלי הדירות. לטענתם, אין כל חובה כי הסכמה זו תינתן דווקא באסיפה הכללית, היות שהמדרגות אינן מונעות שימוש ומעבר מיתר בעלי הדירות בחצר שהינה רחבת ממדים ופתוחה לרווחה, ומשכך בנייתן מהווה שימוש סביר ברכוש משותף בהתאם לתנאי הזמן והמקום. נטען כי הסכמת רוב בעלי הדירות כנדרש בסעיף 2(א) לתקנון המצוי - ניתנה. באשר להקמת הממ"ד נטען כי ככל שאכן ניתן יהיה להקימו, הרי שאין ממש בטענה כי גרם המדרגות ימנע זאת שכן גם כך יהיה צורך בהריסת מרפסת הנתבעים הממוקמת בשטח זה. באשר לחוות דעת השמאי נטען כי היא מגמתית, לא מבוססת על התכניות החלות על הבית המשותף, לא פורט בה הערך שנפגע ומכאן שאין לקבלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי יש לדחות את התביעה מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, שכן התביעה מהווה שימוש לרעה בזכותם הקניינית של התובעים. לטענת הנתבעים, בעת שנתנו את הסכמתם לקירוי מרפסת דירת התובעים, הבהירו להם שהסכמה זו ניתנת בכפוף לאפשרות הנתבעים לחבר את דירתם לחצר באמצעות גרם מדרגות. לטענת הנתבעים, סירוב התובעים לאפשר להם גישה לחצר לטובת שימוש בסוכה, בו בזמן שהתובעים נהנים משתי מרפסות סוכה גדולות, מהווה חוסר תום לב ושימוש לרעה בזכות.

ד. דיון והכרעה

15. אקדים ואציין שמצאתי כי דין התביעה להתקבל, מהטעמים שיפורטו להלן.

16. בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רזונברג ואח', פ"ד כח (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה 277).

17. עת מדובר בביצוע עבודות בניה כאלו או אחרות ברכוש המשותף, או בשינוי פני הרכוש המשותף, הרי שככלל אין מדובר ב"שימוש סביר" ולפיכך יש צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין.

18. באשר לרף הסכמת בעלי הדירות הנדרש, הרי שהכלל הוא כי כאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או זכות שימוש ייחודית בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. סעיף 2ב לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

19. שונים הם פני הדברים עת מדובר בשימוש ייחודי ברכוש המשותף. במקרה מסוג זה, הרי שככלל נדרשת הסכמת **כל בעלי הדירות**. סעיף 62 לחוק קובע כי את הוראות התקנון ניתן ככלל, לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אולם מוסיף וקובע כי **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**.

20. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: 2525/92, גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87 (2) 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. חריג לכלל זה הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק, משנת 1995. בחלק מתיקון זה הוסף סעיף 71ב לחוק, בו נקבע כי בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לצורך ביצוע הרחבה לדירתו, אף בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות, ודי לשם כך ברוב מיוחד של בעלי הדירות, הוא רוב של $\frac{3}{4}$ מבעלי הדירות אשר $\frac{2}{3}$ מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

22. לפיכך, ככל, ככל שבעל דירה עושה שימוש ייחודי ברכוש משותף, לרבות בניה, ללא קבלת הסכמת כל בעלי הדירות (או הרף המופחת של הסכמת בעלי הדירות הנדרש בחוק לשם הרחבת דירה), הרי שניתן ליתן כנגדו, סעד של הריסה והשבת המצב לקדמותו.

23. מן הכלל אל הפרט. אין מדובר ב"שימוש סביר" ברכוש משותף אשר אינו מצריך הסכמת בעלי הדירות כלל. מדרגות אלו נועדו לגישה לדירת הנתבעים בלבד, הן אינן מאפשרות לכל בעלי הדירות האחרות לעשות בהן שימוש וממילא מונעות שימוש דומה מאחרים.

24. דין טענת הנתבעים לפיה גרם המדרגות מהווה הרחבת דירה כמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק – להידחות. הרחבת דירה מוגדרת בסעיף 71א לחוק כ- "**הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף**" (ההדגשה שלי – י.ע.ש). במסגרת תיקון 18 לחוק הופחת, כאמור, רף הסכמות בעלי הדירות הנדרש לשם הרחבת דירה וזאת במטרה להקל על מצוקת הדירור ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע על-ידי הרחבת הדירות (ראה: רע"א 1462/10 **עטיה נ' שגיא**, [פורסם ב"נבו"], 2.8.12, אריה אייזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי: בתים משותפים, 223 (2001). בעש"א 48941-10-18 **דיין נ' אילון**, פסקאות 5 ו-7 [פורסם בנבו], 24.9.2019) נקבע באופן דומה כי בניית גשרון, אשר נועד לשמש כדרך גישה אל הדירות, אינו בגדר "הרחבה" של דירה, ואף אינו יכול להיחשב בשום צורה המשך של הדירות או הגדלת שטחן וכי מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף המצריך הסכמת כלל בעלי הדירות. בענייננו, הקמת גרם המדרגות, בגומה לבניית "גשרון", לא הקלה על מצוקת דיור שכן לא הגדילה את שטח דירת הנתבעים שנותרה זהה בגדולה, אך הוסיפה אפשרות מעבר נוח לשטח החצר. לפיכך אין לראות בבניית גרם המדרגות משום "הרחבת דירה". יש להוסיף ולהעיר כי בשים לב להגדרת "הרחבת דירה" ככזו "שניתן לקבל לגביה היתר לפי תכנית בת תוקף" הרי שכלל לא נטען שניתן היתר בנייה לבניית גרם המדרגות ואף לא הוכחה היתכנות לקבלת היתר בניה. נהפוך הוא- בקשה שהגישו הנתבעים – לקבלת היתר לבניית מדרגות אחרות ממרפסת נוספת של דירתם- נדחתה, כאמור לעיל, בוועדות התכנון. יתרה מכך, הרי ממה נפשך? ככל שמדובר ב"הרחבת דירה" כפי שטוענים הנתבעים- ממילא נדרש לפי החוק להראות היתכנות לקבלת היתר בניה, דבר שלא עלה בידי הנתבעים. ככל שאין צורך בקבלת היתר בניה, כטענתם, שכן מדובר ב"מדרגות ארעיות", ממילא לא ניתן להשקיף עליהן כ"הרחבת דירה".

25. ודוק. אף אם ניתן היה לראות בכך כ"הרחבת דירה", הרי שלא עלה בידי הנתבעים להראות כי יש בידיהם הסכמות של $\frac{3}{4}$ מבעלי הדירות כנדרש. הנתבעים הגישו הסכמות מאומתות כדין של כ-65% בלבד מבין בעלי הדירות (תתי חלקות 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,17,21,22,24,26,27,28,29,30,31). אמנם, צורפו הסכמות נוספות אולם לא ניתן לראות בהן הסכמות כדין: באשר להסכמת בעלי ת"ח 15, שלי חיים- תצהירו נמשך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפתח דיון ההוכחות מיום 11.2.20 (דברי ב"כ הנתבעים, עמ' 2 סעיפים 10-11). בדומה, באותו מועד נמשך תצהירה של הגב' שרה כהן, לכאורה בשם בעלי תת חלקה 25. יש לציין כי ממילא היות שהגב' שרה כהן אינה רשומה כבעלים של תת חלקה 25 ולא הוגש צו ירושה/ קיום צוואה לא ניתן לראות בהסכמתה כהסכמת בעלים, גם אם תצהירה לא היה נמשך. כמו כן בשם תת חלקה 19 הוגש תצהירה של הג' נעמי חנה שטילמן שאינה רשומה כבעלים ועל כן אין לראות בו כהסכמה כדין של בעלי הדירה.

26. יש לבחון אם כן, האם יש לראות בבניית המדרגות משום "פגיעה" ברכוש המשותף אשר די בהסכמת רוב בעלי הדירות להכשירה (בהתאם לסעיף 2(ב) לתקנון המצוי), או שמא מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף הדורש את הסכמת כל בעלי הדירות.

27. אקדים ואציין כי על אף היותו של הבית בית מורכב, הרי שאת רף ההסכמות במקרה הנדון יש לבחון מבין כל בעלי הדירות בבית המשותף וזאת מן הטעם שבהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם שטח הקרקע לא הוצמד לאף אחת מהכניסות ונותר בגדר רכוש משותף של כל בעלי הדירות. עם זאת, כפי שנראה להלן, אין בכך בכדי להושיע את הנתבעים שכן בנסיבות המקרה דן מדובר בשימוש ייחודי ברכוש המשותף המצריך את הסכמת כל בעלי הדירות.

28. בענייננו הקמת גרם המדרגות מהווה שימוש קבוע וייחודי בחלק מהרכוש המשותף. מדובר בשימוש כאמור בחלק מהחצר המשותפת שאינו דבר של מה בכך, באמצעות בניית גרם של 15 מדרגות ברזל אשר הוצבו על גבי עמודי ברזל רחבים. עיון בתמונות גרם המדרגות אשר צורפו כמוצגים נ/1 ו- 2/ מעיד יותר מכל על היקפם המסיבי של המדרגות, על כך שהן מתפרשות על פני קומת הקרקע והקומה הראשונה של הבית המשותף, וכן השטח שהן תופסות מתחומי החצר המשותפת. הנתבעת הבהירה בחקירתה כי בשל שינויי הטופוגרפיה מרוחקת דירתה מצד אחד של הבניין כחצי מטר מעל הקרקע ומהצד השני כשני מטר (ראה פרוט' הדיון מיום 11.2.20, עמ' 13 שורות 10-13). מעיון בתמונה נ/2 ניתן לראות כי מדרגות הברזל הממוקמות בחזית בה דירת הנתבעים, מרוחקת כ-2 מטר מעל פני הקרקע ולפיכך גם מדרגות הברזל מתפרשות בין מרפסת הדירה הנמצאת כ-2 מטר מעל פני הקרקע אל שטח החצר. היינו, אין מדובר בגרם מדרגות שולי וצדדי אלא באחד מסיבי ומשמעותי. גרם מדרגות זה אינו כ"ארעי" או "זמני" כטענת הנתבעים, שכן מחובר הוא בחיבור קבע למרפסת דירתם. עובדה היא, כי על אף טענתם שמטרתו היא ירידה לחצר במהלך חג הסוכות על מנת לאפשר גישה נוחה אל הסוכה, אין גרם המדרגות מוצב באופן ארעי רק במהלך הסוכות אלא באופן קבוע כל ימי השנה. יתרה מכך, כוונתם המוצהרת של הנתבעים לגדר את שטח החצר (ראה בסעיף 33 לכתב ההגנה וכן בסעיף 18 לתצהיר צפורה אוזרין), מחזקת את המסקנה לפיה יש בהתקנת המדרגות משום שימוש ייחודי ברכוש המשותף, כאשר התכנון העתידי הוא לגדר שטח קרקע הסמוך למדרגות לשימושם. יצוין כי על אף שלטענת הנתבעים יאפשרו לכל דייר להיכנס אליה (ראה בסעיף 19 לתצהיר אוזרין), הרי שבפועל נראה כי גידור שטח קרקע, גם אם "בגדר נמוכה" בסמוך למדרגות היורדות מדירת הנתבעים, יסב לשטח זה מראה של רכוש פרטי באופן בו בעלי דירות אחרים לא יחושו בנוח להיכנס אליו ולעשות בו שימוש. אמנם, ב"כ הנתבעים הצהירה בדיון כי בכוונת הנתבעים היא לגדר שטח מתחת למדרגות האבן, ככל שיינתן היתר בנייה ולא מתחת למדרגות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הברזל (ראה פרוט' מיום 11.2.20, עמ' 11 שורות 36-38), אולם משנדחה היתר הבניה שניתן לנתבעים לגידור שטח מתחת למדרגות האבן ובשים לב לכוונתם להקים סוכה ולגדר חלק משטח החצר, קיים חשש סביר כי אלו בבוא העת יבקשו לגדר גם את השטח הסמוך למדרגות הברזל, אם לא שטח נרחב מזה. מסקנה זו עולה גם מדבריה המפורשים של הנתבעת בחקירתה הנגדית: "ש. רק כדי שיהיה לי ברור איזה אזור את מבקשת לגדר את אזור מדרגות המתכת או אזור מדרגות האבן? ת. ביקשנו לרצף ליד. ש. אני שואל על הגידור. ת. זה לא מתחת לא מזה ולא מזה זה כל האזור מסביב..." (ראה פרוט' 11.2.20, עמ' 12 שורה 46). מכל מקום, אף אם לא היה בכוונתם לגדר את החצר, די בטיבן של המדרגות כפי שתוארו לעיל על מנת להוות שימוש ייחודי ברכוש משותף. הנה כי כן, הצבת גרם המדרגות בשים לב לטיבו, היקפו ומיקומו מהווה בנסיבות העניין שימוש ייחודי ברכוש משותף ולפיכך יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות להצבתו. אין חולק כי הסכמה זו אינה מצויה בידי הנתבעים.

29. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים לחוסר תום לבם של התובעים בהגשת הבקשה. טענת הנתבעים כי הם נתנו הסכמתם לקירוי מרפסת התובעים נוכח הסכמת התובעים להקמת גרם המדרגות נטענה בעלמא וכלל לא הוכחה. התובעת עמדה בעדותה על כך שלא נתנה הסכמתה לבניית המדרגות (ראה סעיף 8 לתצהיר עדותה הראשית). יתרה מכך. בכל הנוגע לנסיבות בניית מדרגות הברזל והגשת היתר הבניה לבניית מדרגות האבן העידה הנתבעת בחקירתה הנגדית כי: "התייעצנו עם שני אדריכלים איפה אפשר לשים מדרגות במקום שהכי פחות יפריע לשכנים ושמנו אותם פה (במקום בו מונחות מדרגות הברזל - י.ע.ש)... שכשהגב' צוקרוב הגיעה ואמרה שזה מפריע לה ביקשתי מהאדריכל לבנות את מדרגות האבן במקום אחר" (ראה פרוט' 11.2.20 עמ' 13 שורות 20-22). הדעת נותנת כי לו הייתה התובעת נותנת אישורה מראש לבניית המדרגות כתנאי להסכמתם להרחבת מרפסת דירתה, הייתה זו מציינת זאת מפורשות בעדותה עת העידה בנוגע לנסיבות בניית מדרגות הברזל ולא מסתפקת בהזכרת ההתייעצות עם האדריכלים בלבד. יתרה מכך, התובעת כלל לא נחקרה בהקשר זה בחקירתה הנגדית, כאשר יש להניח גם כי לו היה בסיס מוצק לטענה כי נתנה הסכמתה היה הדבר עולה גם במסגרת זו. בנסיבות העניין לא שוכנעתי בטענה כי התובעת נתנה הסכמתה לבניית המדרגות טרם בנייתן. יתרה מכך. אף לו נתנה הסכמתה לבניית מדרגות כנטען לא הוכח כי מדובר במדרגות הברזל ובמיקומן ולא מן הנמנע כי ככל שניתנה, מדובר היה בהסכמה לבניית מדרגות אחרות שאינן מסבות פגיעה לדירת התובעים, כך למשל במיקום אחר. הוכח למעשה כי אפשרות תיאורטית זו קיימת שכן הנתבעים עצמם הגישו בקשה להיתר לבניית מדרגות בחזית אחרת, כאשר הנתבעת עצמה הבהירה בחקירתה כי מיקום זה נבחר לאור התנגדות התובעת לבנות את המדרגות במיקומן של מדרגות הברזל. זאת ועוד. הטענה כי רק בשל הרחבת מרפסת התובעים אשר סוככה על מרפסת דירתם והפכה אותה ל"בלתי כשרה" נאלצו לבנות מדרגות היורדות לחצר על מנת להקים בה סוכה, אינה מצדיקה להקים מדרגות ברזל מסיביות כפי שבנו ללא הסכמת כל בעלי הדירות. הנתבעים יכלו היו להתנגד להרחבת מרפסת דירת התובעים באופן בו נבנתה ולפעול לשם כך בערוצים המקובלים, אולם משלא עשו כן אין החוק מקנה להם זכות לעשות "דין עצמי" בדמות בניית המדרגות בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. בשים לב לאופן בניית המדרגות, מראן והיקפן לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי מדובר לכל היותר ב"פגיעה" ברכוש המשותף, ולפיכך די בהסכמת רוב בעלי הדירות אשר באמתחתם. אמנם, ייתכנו מקרים כי בניית מדרגות היורדות מן הדירה אל החצר המשותפת יכלו להיחשב כפגיעה גרידא ולפיכך היא די ברוב בעלי הדירות, אולם זאת בנסיבות בהן מדובר במדרגות שהיקפן צר באופן ניכר ושלכל היותר יש בהן כדי לתפוס חלק של מה בכך ברכוש המשותף. במקרה דנן לא מדובר בנסיבות מסוג זה, כפי שתואר לעיל.

ה. סוף דבר

31. סיכומי של דבר הוא שהתביעה מתקבלת. על הנתבעים להרוס את המדרגות, להסירן ממקומן ולהשיב את המצב לקדמותו באופן בו לא יהיו מדרגות כלשהן ממרפסת דירתם אל החצר המשותפת וכל זאת בתוך 45 יום.

32. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסך כולל של 6,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, ג תמוז תש"ף, 25 יוני 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין